

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/6180

הצעת חוק לביצוע התאמות אקלימיות בדירת מגורים, התשפ"ו–2025

מטרה 1. מטרתו של חוק זה לקבוע הסדר הדרגתי להתאמת דירות מגורים בישראל לתנאי מזג אוויר קיצוניים, לשם צמצום הסיכונים הבריאותיים והחברתיים הנובעים מחשיפה לתנאים כאמור, שיפור איכות חייהם של הדיירים והגברת השוויון החברתי במערכת הדיור.

הגדרות 2. בחוק זה –

"אוכלוסייה מוחלשת" – כל אחד מאלה:

- (1) יחיד ובני משפחתו שהכנסתם פחותה מההכנסה שבשלה אין לשלם גמלה, לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980¹;
 - (2) אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998²;
 - (3) הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב–1992³;
- "דירה ישנה" – דירה כהגדרתה בחוק המכר (דירות), התשל"ג–1973⁴, בבניין שנבנה לפני יום י"ב בטבת התש"ס (1 בינואר 1980);
- "התאמות אקלימיות" – התקנת אמצעי חימום או קירור ביתיים, לרבות, מזגן, מאוורר, גוף חימום ותנור חשמלי;
- "חברה לדיור ציבורי" – כהגדרתה בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי;
- "חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי" – חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח–1998⁵;
- "שוכר דירה ציבורית" – כמשמעותו בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי;
- "השר" – שר הבינוי והשיכון.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 628.

³ ס"ח התשנ"ב, עמ' 144.

⁴ ס"ח התשל"ג, עמ' 196.

⁵ ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.

- זכאות שוכר דירה 3. (א) שוכר דירה ציבורית ששוכר דירה ישנה יהיה זכאי לביצוע התאמות אקלימיות בדירה; חברה לדיור ציבורי תהיה אחראית למימון ביצוע התאמות כאמור.
- (ב) חברה לדיור ציבורי תודיע לשוכרי דירות ציבוריות, במסירת הודעה בכתב ובהצבת שלט בולט במשרדה, על זכויותיו של שוכר דירה ציבורית ועל חובותיה של החברה לפי סעיף זה; הודעה ושילוט כאמור יהיו בשפות העברית, הערבית והרוסית, והכול באופן ובנוסח שקבע השר.
- זכאות אוכלוסייה 4. (א) בעל דירה ישנה או שוכר דירה ישנה המשתייך לאוכלוסייה מוחלשת מוחלשת יהיה זכאי לביצוע התאמות אקלימיות בדירה; השר יהיה אחראי למימון ביצוע התאמות כאמור; לעניין שוכר דירה ישנה, הסכמת בעל הדירה תהיה תנאי לביצוע התאמות כאמור.
- (ב) משרד הבינוי והשיכון יפרסם את דבר הזכאות לפי סעיף זה ואת תנאיה באתר האינטרנט של המשרד ובעיתונות יומית נפוצה בשפה העברית, הערבית, והרוסית, והכול בנוסח ובאופן שיאשר השר.
- מימון פעולות החוק 5. התקציב השנתי למימון הפעולות לפי חוק זה ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.⁶
- ביצוע ותקנות 6. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא יקבע בתקנות הוראות בעניינים אלה:
- (1) מועדים לביצוע התאמות אקלימיות;
 - (2) כללים לעניין הגורמים המוסמכים לבצען ואיכות החומרים;
 - (3) אמצעים לפיקוח על יישום החוק.
- תיקון חוק זכויות הדייר 7. בחוק זכויות הדייר בדיור ציבורי, התשנ"ח-1998,⁷ בסעיף 2, אחרי פסקה (9) יבוא:
- "(10) לפעול בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק לביצוע התאמות אקלימיות בדירת מגורים, התשפ"ו-2025, לביצוע ההתאמות ויידוע שוכרי הדירות בדבר זכויותיהם לפי הסעיף האמור."

⁶ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.
⁷ ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.

- דיווח לכנסת 8. (א) חברות הדיוור הציבורי יגישו למשרד הבינוי והשיכון, אחת לשנה, דיווח על יישום הוראות סעיף 3, לרבות נתונים מפורטים ומספריים על מספר הדירות שבהן בוצעו התאמות אקלימיות או מתקדמות, ופעולות שבוצעו לצורך יידוע הציבור.
- (ב) משרד הבינוי והשיכון יגיש לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, פירוט שנתי הכולל את עיקרי הדיווחים, ועדכון בדבר פעולות שביצע בעצמו לעניין יישום חוק זה שהוגשו לפי סעיף קטן (א).
- (ג) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין צורת הדיווח, המועדים להגשתו ותוכנו.

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת החוק שואפת להתמודד עם האתגרים האקלימיים בישראל באמצעות התאמת דירות המגורים הישנות לתנאי מזג אוויר קיצוניים, תוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות ודיירים בדיוור הציבורי המתגוררים בדירות ישנות. אוכלוסיות אלו, המתגוררות לעיתים בדירות שאינן מותאמות לתנאי מזג אוויר קיצוניים, מצויות בסיכון גבוהה יותר לפגיעות בריאותיות חמורות בשל חום קיץ קיצוני או קור חורף קיצוני. פגיעות אלו עשויות לכלול בעיות נשימה, עייפות קיצונית ותופעות בריאותיות אחרות, העלולות להחמיר את מצבן הכלכלי והחברתי של אוכלוסיות אלה.

ההסדר המוצע המיועד לקבוצות אוכלוסייה הזכאיות על פי החוק, ובכללן – שוכרי דירה ישנה בדיוור הציבורי ושוכרי דירות ישנות המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, כולל זכאות לביצוע התאמות אקלימיות בדירה וזכאות למימון ביצוע ההתאמות.

מטרת ההסדר המוצע היא לשפר את עמידות מבני המגורים בישראל של אוכלוסיות מוחלשות לתנאי מזג אוויר קיצוניים, ובכך להפחית את הסיכון לפגיעות הנובעות מתנאי חום או קור חריגים, זאת באמצעות מתן פתרונות אקלימיים פרקטיים ונגישים, כגון התקנת אמצעי חימום או קירור ביתיים, לרבות, מזגן, מאוורר, גוף חימום ותנור חשמלי. הפתרונות אינם מיועדים רק לשיפור תנאי האקלים בתוך דירות המגורים, אלא גם להבטיח את בריאות הדיירים ולמנוע נזקים גופניים שיכולים להיגרם בשל חשיפה לתנאי מזג אוויר קיצוניים. בנוסף, הצעת החוק שואפת להפחית את אי-השוויון החברתי במערכת הדיוור ובזמינות הפתרונות האקלימיים, על ידי מתן סיוע ממשלתי לאוכלוסיות מוחלשות במימון אותם פתרונות.

הצעת החוק תסייע להפחית עוני אנרגטי בקרב אוכלוסיות מוחלשות, ותתרום לשיפור איכות החיים של אוכלוסיות אלו, תוך הגנה על בריאותן ומניעת בעיות בריאותיות עתידיות שיכולות לנבוע מחשיפה לתנאים קיצוניים, כמו בעיות נשימה, מחלות לב, ובעיות פיזיולוגיות נוספות. מעבר לכך, הצעת חוק זו מהווה צעד חשוב במאבק ההשלכות של שינויי האקלים החמורים, באמצעות התאמת המבנים והסביבות המגורים לתנאים האקלימיים.

הצעת חוק זו נוסחה בשיתוף קליניקת הכנסת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)